Приложение № 1 к приказу
АО «Институт Теплоэлектропроект»»
от 23.09.2021 № 100

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

Москва
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, права и обязанности, а также порядок работы постоянно действующей закупочной комиссии (далее – ПДЗК).

1.2. ПДЗК является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным с целью проведения в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) регламентированных закупочных процедур.

1.3. Деятельность ПДЗК основана на принципах свободы обсуждаемых вопросов, разумной открытости и ответственности за принимаемые решения.

1.4. ПДЗК осуществляет свою деятельность на основании планов закупок, утверждаемых генеральным директором, и заявок на закупку от структурных подразделений Общества, утвержденных уполномоченным лицом в соответствии с настоящим регламентом.

1.5. В своей деятельности ПДЗК руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями органов управления, в т.ч. генерального директора, Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект», настоящим положением и решениями ПДЗК.

1.6. Количественный и персональный состав ПДЗК формируется из представителей структурных подразделений Общества и представляется генеральным директором на утверждение Совету директоров Общества. Утвержденный Советом директоров Общества состав ПДЗК вводится в действие приказом генерального директора.

1.7. По решению Совета директоров Общества в состав ПДЗК может быть принят внешний представитель, не являющийся работником Общества.

1.8. ПДЗК состоит из:

- Председателя ПДЗК – представитель Акционера АО «Институт Теплоэлектропроект» - АО «ТЭК Мосэнерго»;

- одного заместителя Председателя ПДЗК – представитель АО «Институт Теплоэлектропроект»;

- других членов ПДЗК – представители АО «ТЭК Мосэнерго», АО «Институт Теплоэлектропроект»,

1.9. ПДЗК в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

1.10. ПДЗК соблюдает установленный в Обществе порядок ведения делопроизводства, подготовки, оформления и хранения документов.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПДЗК

2.1. Контроль и координация закупочной деятельности Общества.

2.2. Формирование предложений по вопросам организации закупочной деятельности Общества и вынесение их для утверждения Советом директоров либо генеральным директором, в соответствии с полномочиями, согласно действующим в Обществе нормативным документам.

2.3. Обеспечение развития конкуренции, объективности, беспристрастности и прозрачности, а также равного отношения ко всем участникам при проведении Обществом конкурентных закупочных процедур.

2.4. Обеспечение максимальной экономичности и эффективности закупок для нужд Общества.

3. ФУНКЦИИ ПДЗК

3.1. Подготовка предложений и рекомендаций по развитию системы регламентированных закупок, повышение квалификации работников Общества в данной сфере, а также реализация информационной политики Общества в области проведения закупок.

3.2. Контроль исполнения требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» при проведении закупок в Обществе.

3.3. Принятие решений по результатам проведения закупок с оформлением соответствующих протоколов, принятие решений о перезаключении договоров и т.д. в соответствии с настоящим положением.

3.4. Принятие решений о предварительной квалификации Участников закупочных процедур для последующего их участия в процедурах закупок с сокращенным перечнем предоставляемых документов.

3.5. Выполнение функций закупочных комиссий.

3.6. Ранжирование поступивших предложений по степени предпочтительности для Общества, отклонение несоответствующих требованиям закупочной документации предложений, принятие решений о признании закупочной процедуры несостоявшейся и согласовании заключения договоров по результатам закупочных процедур.

3.7. Выбор победителя закупочной процедуры.

3.8. Рассмотрение разногласий, жалоб по вопросам проведения регламентированных закупок, а также разрешение конфликтных ситуаций, возникших при проведении закупок.

3.9. Осуществление методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам осуществления закупок.

3.10. Выполнение иных функций, установленных решениями Совета директоров, генерального директора Общества, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» и настоящим положением.

3.11. ПДЗК имеет право принять решение о создании и ведении регистрации участников в целях оптимизации затрат ресурсов на рассмотрение предложений участников и сокращения затрат участников на подготовку своих предложений.

При регистрации участник предоставляет для рассмотрения ПДЗК документы, подтверждающие его квалификацию, и поддерживает их в актуальном состоянии на протяжении всего срока регистрации. При выполнении данных условий участник при подаче предложения может не представлять всего перечня документов, подтверждающих его квалификацию, а ПДЗК будет использовать предоставленный при регистрации комплект документов.

При ведении регистрации участников ПДЗК не имеет права отказывать какому-либо юридическому лицу в указанной регистрации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПДЗК

4.1. Для осуществления возложенных задач и функций ПДЗК имеет право:

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Общества информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию ПДЗК.

4.1.2. Приглашать в установленном порядке на свои заседания и заслушивать представителей структурных подразделений Общества, а также внешних консультантов и экспертов по вопросам своей компетенции.

4.1.3. Создавать рабочие группы для решения возложенных на ПДЗК задач.

4.1.4. Давать разъяснения и рекомендации структурным подразделениям Общества по вопросам, входящим в компетенцию ПДЗК.

4.1.5. Принимать решение об отклонении всех предложений или предложений отдельных участников закупочной процедуры в любое время до подведения итогов закупочной процедуры, в том числе на основании рекомендаций структурных подразделений Общества.

4.2. Председатель ПДЗК несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок в Обществе, выполнение возложенных на ПДЗК задач и осуществление ПДЗК своих функций.

4.3. Права и обязанности Председателя ПДЗК:

4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью ПДЗК.

4.3.2. Созывает, проводит очные заседания ПДЗК и утверждает протоколы заседаний ПДЗК.

4.3.3. Утверждает состав лиц, приглашенных на очное заседание ПДЗК.

4.3.4. Привлекает к работе, при необходимости, внешних консультантов и экспертов.

4.3.5. Осуществляет иные функции, установленные решениями Совета директоров, Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» и настоящим положением.

4.4. Председатель ПДЗК назначает исполняющего обязанности на период своего отсутствия из членов ПДЗК. Назначенный исполнять обязанности на период отсутствия Председателя ПДЗК обладает всеми правами и обязанностями, перечисленными в п. 4.3 настоящего положения.

4.5. Обязанности ответственного секретаря ПДЗК:

4.5.1. Осуществляет подготовку заседаний ПДЗК, включая своевременное оформление и рассылку необходимых документов, и информирование членов ПДЗК по вопросам повестки заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности ПДЗК. Осуществляет бронирование и подготовку переговорных комнат, в том числе организацию видеоконференцсвязи, для проведения очных заседаний ПДЗК.

4.5.2. Формирует повестку заседания ПДЗК, в том числе на основании предложений членов ПДЗК и других структурных подразделений Общества,

4.5.3. За 2 (два) рабочих дня (или согласно п. 5.1.4 в более короткий срок) письменно уведомляет членов ПДЗК о предстоящем заседании и направляет в их адрес повестку дня.

При проведении очного заседания ПДЗК формирует приглашение посредством создания «Встречи» в календаре MS Outlook. На данное заседание ПДЗК, кроме членов ПДЗК, приглашаются докладчики по вопросам повести дня.

При проведении заочного заседания ПДЗК формирует приглашение посредством служебной записки в адрес сотрудников Общества и письма в адрес внешних представителей ПДЗК, не являющихся сотрудниками Общества.

4.5.4. Ведет и оформляет протоколы заседаний ПДЗК.

При очном заседании ПДЗК формирует проект решения по результатам заседания и согласовывает его с присутствовавшими членами ПДЗК посредством MS Outlook.

При заочном заседании осуществляет сбор и учет опросных листов с результатами голосования, на основании которых оформляет протокол заочного заседания ПДЗК.

4.5.5. Осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» и настоящим положением.

4.6. Ответственный секретарь ПДЗК назначается приказом генерального директора.

4.7. Члены ПДЗК обязаны:

4.7.1. Осуществлять свою деятельность в целях реализации функций ПДЗК.

4.7.2. Голосовать по вопросам повестки дня заседания ПДЗК на очном заседании или в установленный срок при проведении заочного заседания и не имеют права уклоняться от голосования ни по одному из вопросов.

4.7.3. Соблюдать требования организации закупочной деятельности, установленные внутренними документами Общества.

4.7.4. Принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к участникам регламентированных процедур в соответствии с установленными правилами, условиями и критериями.

4.7.5. Обеспечивать конфиденциальность сведений, представленных участниками закупок, объективное рассмотрение их заявок и предложений.

4.8. Каждый член ПДЗК имеет право:

4.8.1. Письменно излагать свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания ПДЗК. Решение о включении в протокол особого мнения принимается Председателем ПДЗК.

4.8.2. Вносить предложения в повестку заседаний ПДЗК по вопросам, направленным на совершенствование деятельности ПДЗК.

4.9. Членам ПДЗК, а также привлекаемым к работе ПДЗК лицам, запрещается:

4.9.1. Координировать действия участников закупочной процедуры.

4.9.2. Проводить консультации и переговоры с участниками регламентированных процедур, за исключением взаимодействия, изложенного в настоящем положении.

4.9.3. Предоставлять третьим лицам информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения закупочных процедур, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

4.10. В случае если будет установлен факт заинтересованности члена ПДЗК в результатах закупочной процедуры, Председатель ПДЗК принимает меры по его отстранению от принятия решений по этой закупочной процедуре.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПДЗК

5.1. До проведения очередного заседания ПДЗК ответственным секретарем ПДЗК формируется повестка заседания.

5.1.1. Организация подготовки материалов для заседаний ПДЗК осуществляется ответственным секретарем ПДЗК, с привлечением, при необходимости, работников других структурных подразделений Общества.

5.1.2. Повестка заседания формируется на основе предложений членов ПДЗК и/или структурных подразделений Общества. Структурные подразделения и/или члены ПДЗК, ответственные за подготовку рассматриваемых на очередном заседании вопросов, осуществляют подготовку необходимых материалов, проектов решений и сводных заключений и представляют их ответственному секретарю ПДЗК не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до заседания. Повестка заседания должна содержать следующую информацию:

1) формулировку обсуждаемого вопроса, включающую способ закупки.

2) указание лица (структурного подразделения), инициировавшего обсуждение данного вопроса, ответственного за подготовку материалов, а также при проведении очного заседания – докладчика по вопросу.

3) проект решения (при проведении очного заседания).

5.1.3. К повестке прилагаются материалы, необходимые для принятия членами ПДЗК решения, а именно:

1) предложения участников закупки (если не размещены на общем сетевом ресурсе Общества);

2) экспертное заключение по результатам рассмотрения предложений участников (при наличии) или достаточное для принятия решения обоснование закупки у единственного участника, предоставленное структурным подразделением Общества;

3) экспертные заключения ответственных подразделений Общества;

4) другие документы, необходимые для принятия решений;

5) опросные листы со сформированными проектами решений по вопросам повестки дня (при проведении заочного заседания).

5.1.4. Повестка очередного заседания утверждается Председателем ПДЗК не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения очередного заседания (или в более короткий срок, если промедление в проведении заседания способно причинить существенный ущерб Обществу).

5.1.5. После утверждения повестки заседания ответственный секретарь ПДЗК незамедлительно рассылает утвержденную повестку и иные материалы членам ПДЗК. Приглашения лицам, не являющимся членами ПДЗК, направляются ответственным секретарем ПДЗК с указанием вопросов, на рассмотрение которых они приглашаются, с приложением необходимых материалов.

5.1.6. В случае принятия Председателем ПДЗК решения о проведении внеочередного заседания ответственный секретарь доводит информацию о его проведении до сведения членов ПДЗК и других заинтересованных лиц в срок, не превышающий одного рабочего дня после принятия такого решения.

5.1.7. Решения ПДЗК о выборе победителей регламентированных процедур после утверждения протокола Председателем ПДЗК являются обязательными для структурных подразделений и работников Общества.

5.2. Рассмотрение вопросов и принятие решений ПДЗК.

5.2.1. Для проведения заседания ПДЗК с целью определения победителя закупочной процедуры необходимый кворум составляет более половины членов ПДЗК, имеющих право голоса, присутствующих лично и/или предоставивших опросные листы.

5.2.2. Для проведения заседания ПДЗК с целью улучшения технико-коммерческих условий закупочных процедур или предварительной квалификации участников необходимый кворум по количеству присутствующих членов ПДЗК составляет Председатель ПДЗК и 3 (три) члена ПДЗК, присутствующих лично и/или предоставивших опросные листы.

Примечание: при проведении заседании ПДЗК с целью улучшения технико-коммерческих условий предложений по закупочным процедурам протокол не выпускается.

5.2.3. Члены ПДЗК участвуют в её работе лично (исполняющий обязанности на время отсутствия члена ПДЗК к принятию решений по вопросам ПДЗК не допускается).

5.2.4. Заседания ПДЗК ведет Председатель ПДЗК. В отсутствие Председателя его функции выполняет заместитель Председателя ПДЗК либо иное уполномоченное им лицо, входящее в состав ПДЗК.

5.2.5. ПДЗК рассматривает вопросы повестки очного заседания путем заслушивания докладчиков, а также приглашенных лиц. По результатам обсуждения/рассмотрения принимается соответствующее решение.

5.2.6. ПДЗК рассматривает вопросы заочного заседания путем рассмотрения проектов решений, изложенных в опросных листах, а также приложений к ним, включая сводные экспертные заключения и/или пояснительные записки.

5.2.7. Голосование проводится в открытой форме: очно, заочно, очно-заочно:

- При проведении очного заседания члены комиссии присутствуют на нем лично и голосование осуществляется путем устного опроса.
- При проведении заочного голосования члены комиссии голосуют путем заполнения опросных листов с проектами решений по вопросам заседания. Члены комиссии направляют заполненные опросные листы в оригинале или посредством электронной почты ответственному секретарю комиссии в соответствии со сроками, установленными настоящим положением и указанными в опросном листе. Опросный лист, полученный ответственным секретарем ПДЗК по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
- При проведении очно-заочного голосования члены ПДЗК вправе принять участие в заседании ПДЗК лично либо направить заполненные опросные листы секретарю ПДЗК. Участвовать в таком голосовании путем предоставления опросных листов вправе только члены ПДЗК, у которых отсутствует возможность личного присутствия на заседании ПДЗК. В этом случае опросный лист направляется ответственным секретарем ПДЗК в день проведения заседания ПДЗК членам ПДЗК, заранее известившим о своем отсутствии. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом ПДЗК не позднее следующего дня после проведения заседания ПДЗК ответственному секретарю ПДЗК в оригинале или посредством электронной почты.

Опросный лист должен содержать формулировку выносимого на обсуждение вопроса, проект решения, варианты голосования.

При заполнении опросного листа членом ПДЗК должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

При этом при голосовании «против» должен быть предоставлен развернутый и обосновывающий принятое решение комментарий.

5.2.8. Голосование осуществляется по каждому вопросу отдельно либо по совокупности вопросов, когда по результатам их рассмотрения должно быть принято одно общее решение.

5.2.9. Каждый член ПДЗК имеет только один голос. Присутствующие на заседании члены ПДЗК не имеют права уклоняться от голосования.

5.2.10. Члены ПДЗК, голосующие путем предоставления опросных листов, не имеют право уклониться от принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня.

5.2.11. ПДЗК принимает решение большинством голосов членов ПДЗК, имеющих право голоса, присутствующих на заседании / предоставивших опросные листы. При равенстве голосов голос Председателя ПДЗК является решающим.

5.2.12. Подсчет голосов при голосовании производится ответственным секретарем ПДЗК.

5.2.13. В случае необходимости проведения дополнительного анализа материалов, предоставленных на рассмотрение ПДЗК, Председателем может быть принято решение о привлечении экспертов, а также их приглашении на заседание ПДЗК.

5.2.14. Председатель ПДЗК может принять решение о переносе рассмотрения вопроса на очередное заседание ПДЗК, а также о снятии с рассмотрения ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

5.3. Оформление результатов заседания ПДЗК.

5.3.1. Итоги заседаний ПДЗК и принятые решения оформляются соответствующими протоколами. Оформление протоколов осуществляется ответственным секретарем ПДЗК.

5.3.2. Протокол заседания ПДЗК состоит из двух частей: вводной и основной.

В вводной части указываются следующие сведения:

- Номер протокола;
- Дата и место проведения заседания;
- Форма проведения заседания;
- Список членов ПДЗК, принявших участие в заседании;
- Кворум для проведения заседания;
- Секретарь ПДЗК;
- Повестка заседания.

Основная часть протокола заседания состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня, и строится по схеме: ВОПРОС – обоснование для решения, приложения – РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ – РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ.

5.3.3. К протоколу прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия решений членами ПДЗК.

5.3.4. В случае голосования заочным и очно-заочным путем к протоколу прилагаются также заполненные членами ПДЗК опросные листы.

5.3.5. Проект протокола очного заседания в обязательном порядке согласовывается всеми членами, участвующими в заседании ПДЗК. Член ПДЗК согласовывает проект протокола посредством отправки ответа со своего адреса корпоративной электронной почты, ответ прикладывается к протоколу на основании п. 5.3.3.

5.3.6. Протоколы ПДЗК утверждаются Председателем ПДЗК, а в его отсутствие уполномоченным им лицом.

5.3.7. Копии протокола, утвержденного Председателем ПДЗК, направляются ответственным секретарем ПДЗК всем членам ПДЗК, а также лицам (структурным подразделениям), инициировавшим обсуждение вопросов повестки заседания ПДЗК.

5.3.8. Решения ПДЗК, оформленные протоколом, доводятся до сведения участников закупок в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» и настоящим положением.

5.3.9. В случае необходимости, по решению Председателя ПДЗК, принятые решения доводятся до сведения сторонних заинтересованных лиц в форме выписок из протокола, оформленных ответственным секретарем ПДЗК и утвержденных Председателем ПДЗК или генеральным директором.

5.3.10. Ответственный секретарь ПДЗК обеспечивает хранение документации заседаний ПДЗК не менее 3 (трех) лет.

5.4. Контроль принятых ПДЗК решений.

5.4.1. Контроль за исполнением принятых ПДЗК решений обеспечивает Председатель ПДЗК.

5.4.2. На работников Общества возлагается персональная ответственность за неисполнение решений ПДЗК.